

병무청 공무원 행동강령 일부개정

1. 개정이유

「병무청 부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침」 제정에 따라 「병무청 공무원 행동강령」에 규정된 수수금지 금품등의 반환·인도·처리 절차 등 중복되는 규정을 삭제하려는 것임.

2. 주요 개정내용

가. 수수금지 금품등의 반환·인도·처리 규정 삭제(제21조)

나. 별지 제7호의4서식부터 제7호의7서식까지 삭제

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

병무청 공무원 행동강령 일부개정안

병무청 공무원 행동강령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조의 제목 "(수수 금지 금품등의 신고 및 처리)"를 "(수수 금지 금품등의 신고)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "경우에는 별지 제7호의4서식의 수수금지 금품등 신고서"를 "경우에는 「병무청 부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침」 별지 제2호서식의 신고서(자진 신고용)"로 하며, 같은 조 제2항 중 "자(이하 이 조에서 "제공자"라 한다)"를 "자"로 하고, 같은 조 제3항부터 제7항까지를 각각 삭제한다.

별지 제7호의4서식부터 별지 제7호의7서식을 각각 삭제한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제21조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>경우에는 별지 제7호의4서식의 수수료금지 금품등 신고서</u> 에 따라 소속 기관의 장에게 지체 없이 서면으로 신고하여야 한다.		제21조(수수 금지 금품등의 신고)		
1. · 2. (생 략)		① ----- ----- <u>경</u> 우에는 「병무청 부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침」 별지 제2호서식의 신고서(자진 신고용)-----.		
② 공무원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금품등을 제공한 <u>자(이하 이 조에서 “제공자”라 한다)</u> 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품등을 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다.		1. · 2. (현행과 같음)		
③ 공무원은 제2항에 따라 금품등을 반환한 경우에는 <u>증명자료를 첨부하여 별지 제7호 금품등 반환비용 청구서</u> 서식으로 그 반환 비용을 소속 기관의 장에게 청구할 수 있다.		② ----- ----- ----- <u>자</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.		
④ 공무원은 제2항에 따라 반환		<삭 제>		
		<삭 제>		

하거나 반환하도록 하여야 하는
금품등이 다음 각 호의 어느 하
나에 해당하는 경우에는 소속
기관의 장에게 인도하거나 인도
하도록 하여야 한다.

1. 멸실·부패·변질 등의 우려
가 있는 경우

2. 제공자나 제공자의 주소를
알 수 없는 경우

3. 그 밖에 제공자에게 반환하
기 어려운 사정이 있는 경우

⑤ 제1항부터 제4항까지의 신
고, 반환, 청구 및 인도는 그 공
무원이 직접하는 것을 원칙으로
하되, 공무수행 등 불가피한 경
우에는 대리인을 정하여 처리하
게 할 수 있다.

<삭 제>

⑥ 소속기관의 장은 제4항에 따
라 금품등을 인도받은 경우에는
즉시 사진으로 촬영하거나 영상
으로 녹화하고 별지 제7호의5서
식의 금품등 인도확인서에 따라
관리하여야 하며, 다른 법령에
특별한 규정이 있는 경우를 제
외하고는 다음 각 호에 따라 처
리한다.

<삭 제>

1. 수수 금지 금품등이 아닌 것으로 확인된 경우 : 금품등을 인도한 자에게 반환

2. 수수 금지 금품등에 해당하는 것으로 확인된 경우로서 추가적인 조사·감사·수사 또는 징계 등 후속조치를 위하여 필요한 경우 : 관계 기관에 증거자료로 제출하거나 후속조치가 완료될 때까지 보관

3. 제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 멸실·부패·변질 등으로 인하여 반환·제출·보관이 어렵다고 판단되는 경우 : 별지 제7호의6서식의 금품등 폐기처분 동의확인서에 따라 금품등을 인도한 자의 동의를 받아 폐기처분

4. 그 밖의 경우에는 세입조치 또는 사회복지시설·공익단체 등에 기증

⑦ 소속 기관의 장은 제6항에 따라 처리한 금품등에 대하여 별지 제7호의7서식의 금품등 관리대장에 따라 관리하여야 하며, 제5항에 따른 처리 결과를

<삭 제>

<u>금품등을 인도한 자에게 통보하 여야 한다.</u>	
------------------------------------	--